

1502093-16.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502093-16.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502093-16.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON OLIVEIRA CONCEICAO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ROBSON OLIVEIRA CONCEIÇÃO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia no dia 01 de setembro de 2022, por volta das 10h00, na Rua Atenas, nº 10, Vila Municipal, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 58 porções de cocaína, 150 porções de crack e 31 porções de maconha, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 09 de setembro de 2022 (fls.52). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação em audiência.

Nesta data foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 57/59- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

O acusado tanto perante a autoridade policial como em juízo confessou os fatos. Disse que na data dos fatos estava vendendo drogas na "favela da municipal" para pagar uma dívida, pois é usuário de drogas. Quando viu o policial, tentou fugir, mas foi abordado.

Os policiais civis Rogério e Rosana, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas. Disseram que no dia retornavam de uma ocorrência quando avistaram o acusado correndo na via pública, com uma bolsa em mãos e olhando para trás, aparentando fugir de algo. Em razão disso, decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, nada foi encontrado. Dentro da bolsa que trazia, contudo, foram encontrados os entorpecentes apreendidos e R\$45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie. O acusado, informalmente, confessou a traficância. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar a atenuante da confissão, pois a pena já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus ao redutor (§ 4<sup>a</sup>, artigo 33, da Lei 11.343/06). Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. O acusado tem 38 anos de idade, e é tecnicamente primário. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 1/2, passando a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU ROBSON OLIVEIRA CONCEIÇÃO, RG: 63519180, nascido em 12/01/1984, filho de LUCIA HELENA DE SENA OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, o réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura. Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA